



กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property Law

ชุติกานต์ ช่วยแท่น
สาขาวิชานิติศาสตร์



อายุ การต่ออายุ และการเพิกถอน เครื่องหมายการค้า

1. อายุและการต่ออายุเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุความคุ้มครอง **10 ปี** นับแต่วันยื่นจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 53

มาตรา 53 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้มีอายุสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนตาม มาตรา 42 และอาจต่ออายุได้ตาม มาตรา 54

วรรค2 อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างการดำเนินคดีทางศาลตาม มาตรา 38 ด้วย

การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี โดยไม่จำกัดแต่จะต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นอายุ มิฉะนั้นจะถือว่า เครื่องหมายการค้า นั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน ตามมาตรา 54

มาตรา 54 เจ้าของเครื่องหมายการค้าใดประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในสามเดือนก่อนวันสิ้นอายุ

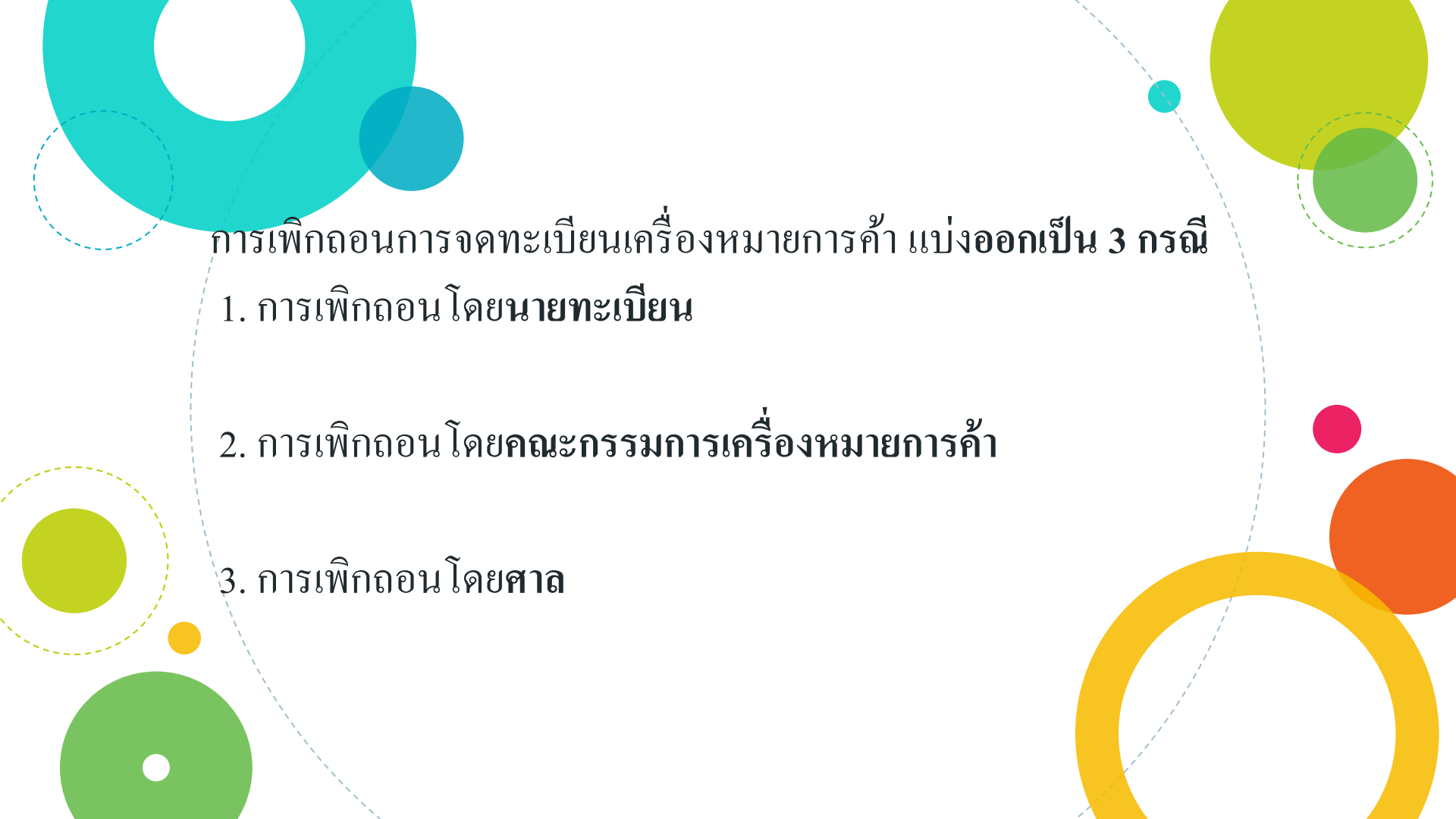
เมื่อได้ต่ออายุแล้ว เครื่องหมายการค้าจะมีอายุต่อไปอีก 10 ปี ตามมาตรา 55
ดังนั้น อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าหรือทายาทยังคงต่ออายุตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ยกเว้นแต่ เครื่องหมายรับรองที่ไม่ตกทอดไปยังทายาท ทายาทของเจ้าของ
เครื่องหมายรับรองจึงไม่มาสารขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายรับรองได้
หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าละเลยไม่ต่ออายุภายในกำหนดจะถือว่าเครื่องหมาย
การค้านั้นถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56

มาตรา 56 ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ยื่นคำขอต่ออายุและชำระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 54 วรรคสอง ให้ถือว่า
เครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว

The background features a light gray dashed line forming a large circle. Various colored circles are scattered around: a large teal circle with a white center in the top-left; a small teal circle below it; a large lime green circle in the top-right; a small lime green circle below it; a large orange circle in the bottom-right; a small orange circle above it; a large green circle with a white center in the bottom-left; a small green circle above it; a small yellow circle in the bottom-left; and a small pink circle in the middle-right.

การฝึกถอนเครื่องหมายการค้า



การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบ่งออกเป็น 3 กรณี

1. การเพิกถอนโดยนายทะเบียน
2. การเพิกถอนโดยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
3. การเพิกถอนโดยศาล

1. การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยนายทะเบียน

นอกจากเครื่องหมายการค้าจะถูกเพิกถอนเพราะไม่ต่ออายุตามมาตรา 56 แล้ว กฎหมายกำหนดถึงการที่เครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอน ดังนี้

1.1 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั่นเอง

ซึ่งหากมีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกันไว้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับอนุญาตก่อนตามมาตรา 57

1.2 กรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อจำกัดที่นายทะเบียนกำหนด ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 58

1.3 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว หรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักงานหรือ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย ตามมาตรา 59

สรุป การเพิกถอนโดยนายทะเบียน

ที่	การเพิกถอน	หมายเหตุ
1.	เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนเกี่ยวกับการขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า (มาตรา 55)	- เมื่อเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม ม.55 วรรคสอง, ม.58 หรือ , ม.59 วรรคหนึ่ง เช่นนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้
2.	เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั่นเอง (มาตรา 57)	- หากไม่อุทธรณ์ในเวลาที่กำหนดคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเป็นที่สุด
3.	เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อจำกัดที่นายทะเบียนกำหนด ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 58)	- กรณีที่ได้อุทธรณ์ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเป็นที่สุด (ม.60)

สรุป การเพิกถอนโดยนายทะเบียน

ที่	การเพิกถอน	หมายเหตุ
4.	เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว หรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักงานหรือสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย (มาตรา 59)	- เมื่อเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามม.55 วรรคสอง,ม.58 หรือ , ม.59 วรรคหนึ่ง เช่นนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ - หากไม่อุทธรณ์ในเวลาที่กำหนดคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเป็นที่สุด - กรณีที่ได้อุทธรณ์ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเป็นที่สุด (ม.60)

2. การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

2.1 ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ร้องต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า มาตรา 61 เมื่อมีกรณีที่น่าสงสัยว่า

- (1) เครื่องหมายการค้านั้นขาดลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
- (2) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 8
- (3) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
- (4) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน ที่มีลักษณะอย่างเดียวกันตามมาตรา 13

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16358/2555

การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดในขณะที่จะจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61 (4) หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้านั้นเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่ามีเหมือนหรือคล้ายกันในสาระสำคัญหรือในลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ หากเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำ นอกจากจะต้องพิจารณาลักษณะเด่นหรือสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าแล้วยังต้องพิจารณาถึงสำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้านั้น และที่สำคัญต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านั้นใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ด้วย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16358/2555 (ต่อ)

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรไทยคำว่า "แทงโก้" และอักษรโรมันคำว่า "Tango" แต่คำว่า "Tango" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับคำว่า "TANGO", "TANGO THINS", "TANGO MAXCRUNCH" และ "TANGO SAPPHIRE" ของ จ. และคำว่า "TANGO" เป็นคำนำหน้าในเครื่องหมายการค้าทั้งสี่ซึ่งเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นที่สาธารณชนผู้บริโภคสินค้าประเภทลูกอม ขนมหวาน และช็อกโกแลตจะจดจำในการเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวคำว่า "THINS" คำว่า "MAXCRUNCH" และคำว่า "SAPPHIRE" ที่ต่อท้ายคำว่า "TANGO" มิใช่สาระสำคัญหรือส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าที่ผู้บริโภคจะจดจำเพื่อแยกแยะความแตกต่างในการเลือกซื้อสินค้า เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทั้งสี่ของ จ.

2.2 กรณีบุคคลใดเห็นว่าเครื่องหมายการค้าใด

- ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
- หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- หรือรัฐประศาสนโนบาย

บุคคลนั้นอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 62

2.3 การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วไม่ใช่ (มาตรา 63)

กรณีนี้หาก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ นายทะเบียน พิสูจน์ได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าตั้งใจที่จะไม่ใช่เครื่องหมายการค้านั้น และไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าเลย หรือในช่วงระยะเวลา 3 ที่ผ่านไปไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนโดยสุจริตเลย

เว้นแต่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะพิสูจน์ได้ว่า การไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช่หรือละทิ้งเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

สรุป กรเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ท	การเพิกถอน	หมายเหตุ
1	ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนร้องต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หากเห็นว่า เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่พึงรับจดทะเบียน (มาตรา 61)	- ผู้ร้องขอให้เพิกถอน เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ผู้ได้รับอนุญาต มีสิทธิ อุตสาหกรรมต่อศาลได้ หากไม่ อุตสาหกรรมถือว่าคำสั่งของ คณะกรรมการฯเป็นที่สุด (ม.65วรรค2)
2	บุคคลใดเห็นว่าเครื่องหมายการค้าความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรม อันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสน์นโยบาย (มาตรา 62)	
3	ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนร้องต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน หากขณะจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมาย การค้ามิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จด ทะเบียนไว้ และความจริงไม่เคยมีการใช้เลย หรือในระหว่าง 3 ปี ก่อนร้อง ขอให้เพิกถอนมิได้มีการใช้โดยสุจริตสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ (มาตรา 63)	

3. การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยศาล

3.1 ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ นายทะเบียน ร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า เมื่อพบว่าเครื่องหมายการค้าใดกลายเป็นสิ่งสามัญในการค้าจนสาธารณชนเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้านั้นสูญเสียความเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้ว ตามมาตรา 66 ได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่มีการเรียกขานกันจนเป็นลักษณะสามัญของสินค้าที่ทำให้ขาดความบ่งเฉพาะ เช่น มาม่า แฟ๊ป เป็นต้น

3.2 ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลภายใน 5 ปีหลังจากที่เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว ให้ศาลสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้า หากแสดงได้ว่า ตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าผู้ซึ่งได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 67

ประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจของมาตรา 67

1. การฟ้องเพิกถอนเครื่องหมายการค้ากรณีที่อ้างว่าตนเองมีสิทธิดีกว่า ตามมาตรา 67 ต้องทำเป็นคำฟ้องไม่ใช่คำร้องขอ (เทียบฎีกาที่ 232/2504)
2. การฟ้องเพิกถอนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 67 ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวคือ ต้องอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่า (เทียบฎีกาที่ 36/2550)

คำพิพากษาฎีกาที่ 36/2550 จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปหัวสิงโตประดิษฐ์
ซึ่งจดทะเบียนที่เมืองฮ่องกง โจทก์เป็นรายแรกที่ใช้เครื่องหมายการค้าว่า JET และรูปหัว
สิงโตประดิษฐ์กับสินค้าบุหรี่ยี่ห้อหลังจากที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เมืองฮ่องกง
แล้ว แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ถูกเพิกถอนก็เป็นแต่เพียงจำเลยที่ 1 ขาดจากการ
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยนิตินัย แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ยังคงใช้เครื่องหมายการค้าต่อมา
ในภายหลัง จำเลยที่ 1 ก็อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยพฤตินัยเนื่องจากการใช้ได้
จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าว่า JET และรูปหัวสิงโตประดิษฐ์ในการจำหน่ายสินค้า
บุหรี่ยี่ห้อ โดยจำเลยที่ 1 มิได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าบุหรี่ยี่ห้อดังกล่าวของโจทก์ ย่อมไม่อาจทำให้
โจทก์ซึ่งยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทยมีสิทธิในการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 1 จะขาดการต่อทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า และจำเลยที่ 1 ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยก็ตาม

3. ผู้ฟ้องจะต้องอ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 67 จึงอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือไม่ก็ได้

4. หากเครื่องหมายการค้าอัน เพียงแต่ยังอยู่ในขั้นตอนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่นนี้ ผู้ที่อ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่ายังไม่มีอำนาจฟ้องเพิกถอนตามมาตรา 67

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8245/2544

เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอ ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 67 เพราะมาตรานี้เป็นเรื่องฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนไว้แล้ว

5. ผู้ฟ้องซึ่งอ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียน ผู้ฟ้องจะ
มีการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ก็ได้

ดังนั้น แม้ไม่มีสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของตนเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเลย
ผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 36 - 37/2550

จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า JET และรูปหัวสิงโตประดิษฐ์ในการจำหน่าย
สินค้าบุหรี โดยจำเลยที่ 1 มิได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าบุหรีดังกล่าวของโจทก์ ย่อมไม่
อาจทำให้โจทก์ซึ่งยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทยมีสิทธิ
ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 1 จะขาดการต่อทะเบียน
เครื่องหมายการค้า และจำเลยที่ 1 ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยก็ตาม

6. แม้ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 67 จะส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหลังจากที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้ว ก็ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องในอันที่จะมีสิทธิดีกว่าในการอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วนั้น เนื่องจากจนเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงมาก่อน (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 3044/2551)

คำพิพากษาฎีกาที่ 8245/2544 จำเลยเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าพิพาทและได้ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทมาก่อนโจทก์ แม้จะส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหลังจากโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้ว ก็ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิของจำเลยในอันที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าโจทก์ เนื่องจากจำเลยเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงมาก่อนโจทก์ และการที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนไม่มีที่ติ พฤติการณ์จึงไม่เชื่อว่าโจทก์คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าพิพาทขึ้นมาเองโดยไม่ได้ออกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย

คำพิพากษาฎีกาที่ 3044/2551 การจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 67 จะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยด้วย แม้โจทก์จะส่งสินค้าเข้ามา จำหน่ายในประเทศไทยหลังจากที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้ว ก็ไม่มี ผลกระทบถึงสิทธิของโจทก์ในอันที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามฟ้องนี้ดีกว่าจำเลย เนื่องจากโจทก์เป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงมาก่อนจำเลย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็เพื่อให้จำเลย สิ้นสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามฟ้องของโจทก์ต่อไปตามคำขอของโจทก์นั่นเอง ถือเป็นการพิพากษาที่ ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ที่เข้าใจได้ตามคำฟ้องของโจทก์ ไม่ถือว่าเป็นการพิพากษา เกินคำขอแต่อย่างใด

6. ต้องฟ้องคดีภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

7. ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 67 สามารถฟ้องคดีได้ แม้ขณะนั้นตนใช้สิทธิตามมาตรา 61 อันเป็นการใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในกรณี que เห็นว่า เป็นเครื่องหมายการค้า นั้นเป็นเครื่องหมายการค้า ที่ไม่พึงรับจดทะเบียนอยู่ด้วยก็ตาม

หรือ สามารถฟ้องคดีได้ไม่ว่าจะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่ก็ตาม

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมาตรา 61 และมาตรา 67

ที่	มาตรา 61	มาตรา 67
1.	ร้องขอต่อคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า	ร้องขอต่อศาล (โดยการฟ้องคดีต่อศาล)
2.	สามารถทำได้โดยไม่มีกำหนด ระยะเวลา	ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมี คำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
3.	เนื่องจากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ จดทะเบียนไม่ชอบด้วยมาตรา 6	เนื่องจากอ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมาย การค้าดีกว่า

ปัญหาว่า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนใช้สิทธิฟ้องเพิกถอน
เครื่องหมายการค้าโดยอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าตามมาตรา 67 แล้ว และเห็นว่า ผู้นั้นกระทำการ
อันมีลักษณะเป็นการฉวยโอกาสตามมาตรา 46 วรรค 2 เช่นนี้ จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานฉวย
โอกาสด้วยได้หรือไม่?

คำพิพากษาฎีกาที่ 8034/2544

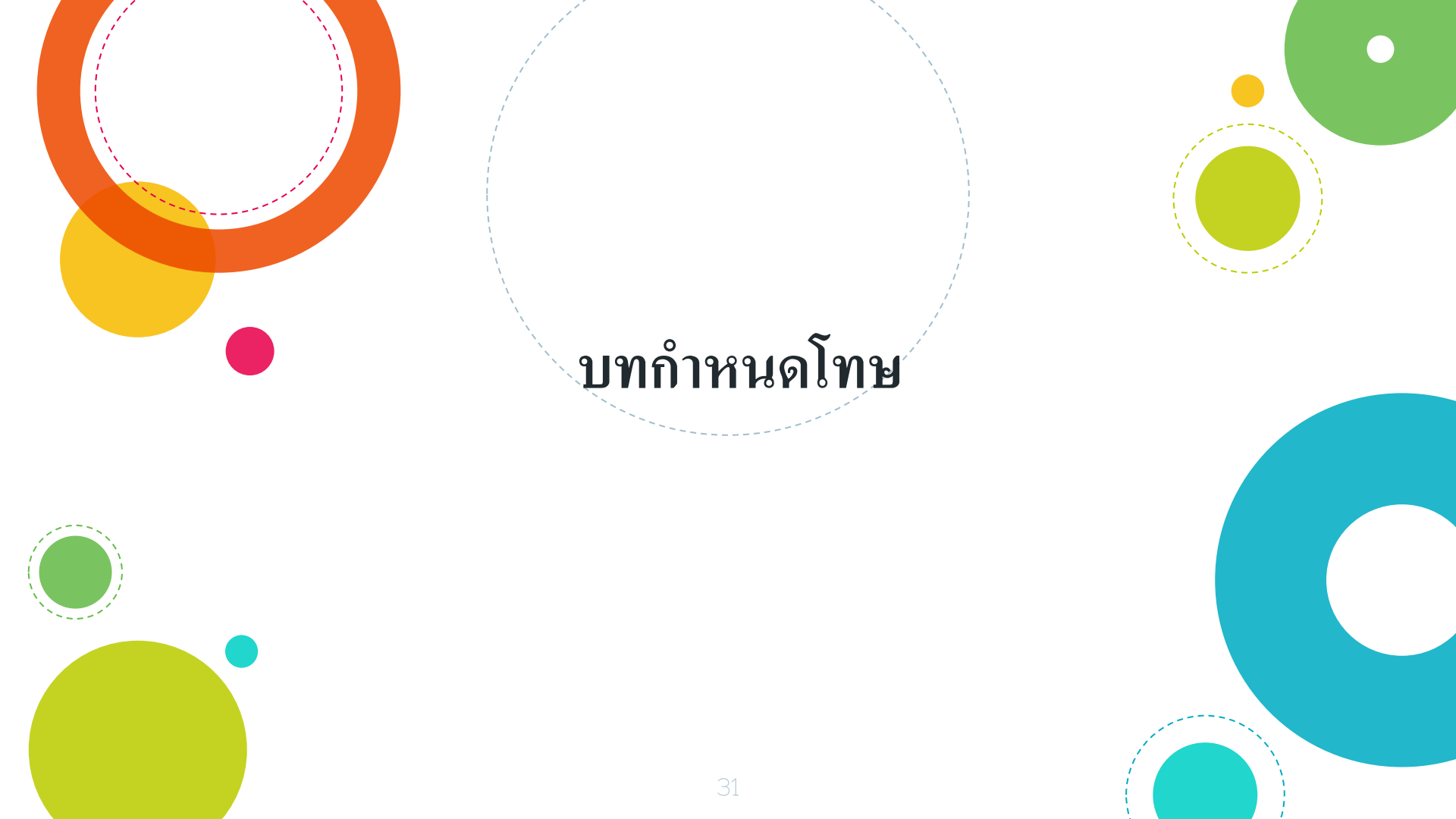
โจทก์นำสืบว่าโจทก์ผลิตและส่งสินค้าของโจทก์ไปจำหน่ายทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว โดยจำเลยไม่ได้นำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่น พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าโจทก์คิดประดิษฐ์คำว่า "UNIOR" ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งได้ใช้มาก่อนจำเลยหลายปี จำเลยเพียงแต่เอาคำว่า SUPPER มาวางไว้หน้าคำว่า UNIOR เท่านั้น ทั้งคำว่า SUPPER ก็คล้ายกับคำว่า SUPER มาก หากผู้ซื้อสินค้าไม่ได้สังเกตให้ดีแล้วก็จะอาจเข้าใจเป็นคำ SUPER ได้โดยง่าย อันจะมีความหมายว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพิเศษของ UNIOR ทั้งยังปรากฏจากสินค้าคิมของโจทก์และของจำเลยก็มีลักษณะคล้ายกัน คำคิมใช้สีเหลืองเข้มใกล้เคียงกันของพลาสติกบรรจุสินค้าของจำเลยก็คล้ายกับของโจทก์ทั้งการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยก็นำคำว่า SUPPER กับคำว่า UNIOR วางไว้คนละบรรทัด โดยคำว่า SUPPER มีขนาดเล็กกว่าคำว่า UNIOR

พฤติการณ์ของจำเลยแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยในการขอลดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่พยายามทำให้ผู้ซื้อสินค้าสับสนหลงผิด เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อโจทก์ใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน โจทก์ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย จึงมีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองของจำเลยที่ใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและมีลักษณะอย่างเดียวกันได้ตามมาตรา

67

การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปขอจดทะเบียนและนำไปใช้กับสินค้าของจำเลยที่เป็นสินค้าจำพวกเดียวกันซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ นำออกจำหน่ายต่อสาธารณชน ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนให้จำเลยก็เป็นกรณีที่เกิดจากการที่จำเลยขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต จึงหาทำให้การกระทำของจำเลยกลับเป็นถูกต้องไม่ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

ศาลชั้นต้นให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือนจากเหตุที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยกับสินค้าในการลงขายว่าเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์จึงควรได้รับค่าเสียหายจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามมาตรา 46 วรรค 2 เท่านั้น ทั้งศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งย่อมมีผลให้เป็นการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โดยจำเลยไม่จำเป็นต้องดำเนินการขอเพิกถอนอีกแต่อย่างใด ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือนจนกว่าจำเลยจะดำเนินการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าแล้วเสร็จ จึงไม่ถูกต้อง



บทกำหนดโทษ

ความรับผิดชอบในเครื่องหมายการค้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าจะได้รับโทษตามกฎหมายที่สำคัญ คือ

1. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อนายทะเบียน ตามมาตรา 107

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14301/2557 ความผิดฐานยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 107 เป็นการกระทำความผิดต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จึงเป็นความผิดต่อรัฐ รัฐเท่านั้นที่ เป็นผู้เสียหาย โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานนี้ ถึงแม้โจทก์จะอ้างว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อโจทก์ แต่กรณีเช่นนี้ มาตรา 67 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้กำหนดกระบวนการที่จะแก้ไขความเสียหายไว้แล้วว่า ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

2. การปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม ของบุคคลอื่น ตามมาตรา 108

ความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108 บัญญัติให้เฉพาะการปลอม
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเท่านั้นเป็นความผิดทางอาญา
โดยมิได้คุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วนอกราชอาณาจักร
ส่วนการเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จ
ทะเบียนไว้นอกราชอาณาจักร จะเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 275 ประกอบมาตรา 273
(ปลอมคือ สินค้าตนเอง + ปลอมเครื่องหมายการค้าคนอื่น (เหมือน 100 %))

3. การเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร (มาตรา 109)

เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น

(เลียนคือ สินค้าตนเอง + เลียนเครื่องหมายการค้าคนอื่น (เหมือนไม่ 100 %)

4. การนำหีบห่อ หรือภาชนะที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรมาใช้สำหรับสินค้าของตนเอง หรือของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 109/1)

คำพิพากษาฎีกาที่ 15705-15706/2557

การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109 นั้น ต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วกับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าที่เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนั้นได้รับการจดทะเบียนจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งนี้ โดยผู้กระทำการเลียนเครื่องหมายการค้านั้นมีเจตนาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของบุคคลอื่น

5. มาตรา 110 มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมปลอมตาม มาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือ เครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่น ตาม มาตรา 109 หรือ

- ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายร่วมปลอมตาม มาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตาม มาตรา 109

ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14615/2558

การกระทำของจำเลยทั้งสี่จะมีมูลครบองค์ประกอบของความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 (1) ประกอบมาตรา 108 และมาตรา 110 (1) ประกอบมาตรา 109 พยานหลักฐานของโจทก์จะต้องมีมูลเพียงพอให้รับฟังได้ว่าสินค้าที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันนำเข้ามาในราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่มีบุคคลใดทำขึ้นโดยปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรของโจทก์ด้วย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 777/2550

ความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 110 (1) ประกอบมาตรา 109 มีองค์ประกอบความผิดที่เป็นสาระสำคัญ 2 ประการ ข้อแรก สาระสำคัญขององค์ประกอบความผิดอยู่ที่ตัวเครื่องหมายการค้าว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงหรือเครื่องหมายการค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้เสียหายไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดทำกล่องที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย เครื่องหมายการค้าบนกล่องจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของผู้เสียหายแต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อฟังว่าเครื่องหมายการค้าบนกล่องมิใช่เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและจำเลยเสนอจำหน่ายสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำของจำเลยจึงเข้าองค์ประกอบประการแรกของความผิดฐานนี้แล้ว

สำหรับองค์ประกอบความผิดข้อที่สอง เป็นสินค้าตามจำพวกที่จดทะเบียนไว้ เมื่อสินค้าตามวัตถุพยานเป็นหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสินค้าจำพวก 9 ตรงตามสินค้าที่ผู้เสียหายจดทะเบียนไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา แม้จะมีข้อความบนฉลากในกล่องระบุว่าอุปกรณ์ในกล่องประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง แต่หน่วยประมวลผลกลางจะมีพัดลมเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า ซึ่งมีความสำคัญและพัดลมเป็นส่วนควบของหน่วยประมวลผลกลาง ดังนั้นพัดลมระบายความร้อนจึงเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง มิใช่เป็นสินค้าที่ประสงค์จะแยกขายต่างหาก การที่จำเลยเสนอขายพัดลมระบายความร้อนที่ไม่ได้ผลิตโดยผู้เสียหายพร้อมกับหน่วยประมวลผลกลางในลักษณะทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้เสียหาย จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 110 (1)

ประกอบมาตรา 109

มาตรา 111 บุคคลใด

(1) แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมที่มีได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรว่าเป็นเครื่องหมายดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ว

(2) จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมตาม (1) ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นเท็จ หรือ

(3) ให้บริการหรือเสนอให้บริการโดยแสดงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมตาม (1) ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นเท็จ



1.ตัวอาร์ในวงกลม

ย่อมาจากคำว่า “**Registered Trademark**” หรือ “เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน” เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายการค้านั้นจดทะเบียนแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเตือนไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะแสดงเครื่องหมายดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าหรือไม่ก็ได้



2.ตัวทีเอ็ม

ย่อมาจากคำว่า “**Trade Mark**” หรือ “เครื่องหมายการค้า (ที่ไม่ได้จดทะเบียน)” มักใช้ระหว่างรอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้านี้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ไม่ให้ไปสับสนกับแบรนด์อื่น ซึ่งขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง เมื่อได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว สามารถเปลี่ยนไปใช้ สัญลักษณ์ ® และได้รับการคุ้มครอง

ดังนั้น หากเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือระหว่างรอการจดทะเบียนต้องใช้สัญลักษณ์ **TM** เท่านั้น เครื่องหมายการค้าใดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแล้วใช้สัญลักษณ์ **®** ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 111 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ต้องระวางโทษจำคุก